

HAUPTZOLLAMT ROSENHEIM

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
Salinstrasse 44 — 83022 Rosenheim

PRUEFPROTOKOLL — Arbeitgeberpruefung nach § 2 SchwarzArbG

Datum der Kontrolle:	14. November 2025
Uhrzeit:	06:30 Uhr bis 10:45 Uhr
Kontrollort:	Baustelle Seestrasse 8, 82431 Kochel am See
Generalunternehmer:	Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg
Bauherrin:	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
Pruefende Beamte:	8 Bedienstete FKS HZA Rosenheim
Aktenzeichen HZA:	HZA-RO-FKS-2025-1114-BST

1. Kontrollablauf

Am 14. November 2025 um 06:30 Uhr betraten Bedienstete der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Rosenheim die Baustelle an der Seestrasse 8 in Kochel am See. Auf der Baustelle waren zu diesem Zeitpunkt 23 Personen angetroffen, davon 16 Arbeitnehmer der Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG und 7 Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex Sp. z o.o. (Anschrift: ul. Robotnicza 44, 50-399 Wroclaw, Polen).

2. Festgestellte Sachverhalte

Folgende Massnahmen und Feststellungen wurden durchgefuehrt:

2.1 Pruefung A1-Bescheinigungen (Entsendenachweis)

Die 7 polnischen Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex wurden nach der Entsendebescheinigung (A1-Formular nach Art. 19 Abs. 2 VO (EG) 883/2004) befragt. Keiner der 7 Arbeitnehmer konnte eine gueltige A1-Bescheinigung vorlegen oder deren Existenz nachweisen. Der anwesende Vorarbeiter Piotr Kaminski konnte telefonisch mit dem Geschaeftsfuehrer der Polski Domex Sp. z o.o. keine Bescheinigungen nachweisen.

Nr.	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	A1 vorgelegt?	Massnahme
1	Piotr	Kaminski	12.03.1978	Nein	OWi-Verfahren
2	Andrzej	Wojcik	05.07.1984	Nein	OWi-Verfahren
3	Stanislaw	Kowalczyk	19.11.1981	Nein	OWi-Verfahren
4	Tomasz	Lewandowski	28.04.1990	Nein	OWi-Verfahren
5	Marek	Zielinski	03.08.1976	Nein	OWi-Verfahren
6	Krzysztof	Wieczorek	14.02.1988	Nein	OWi-Verfahren
7	Pawel	Nowak	22.09.1993	Nein	OWi-Verfahren

2.2 Pruefung MiLoG-Einhaltung

Die vorgelegten Lohnunterlagen (Lohnlisten Polski Domex) weisen einen Brutto-Stundensatz von PLN 28,00 (umgerechnet ca. EUR 6,50) aus. Der gesetzliche Mindestlohn nach § 1 MiLoG betraegt seit 01.01.2025 EUR 12,82/Stunde. Ein Verstoss gegen das MindestlohnG wird festgestellt.

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG haftet als GU nach § 14 Abs. 1 AEntG fuer die Einhaltung der Mindestlohnanforderungen gegenueber den Nachunternehmer-Arbeitnehmern.

2.3 SoKa-Bau Pruefung

Eine Meldung der 7 polnischen Arbeitnehmer bei den Sozialkassen des Baugewerbes (SOKA-BAU) ist nach Auskunft der SOKA-BAU-Meldestelle fuer den Zeitraum Oktober/November 2025 nicht erfolgt. Verstoss gegen § 7 VTV-Bau wird vermerkt.

3. Ordnungswidrigkeitenverfahren

Gegen die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG sowie gegen Polski Domex Sp. z o.o. werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet nach:

- § 16 Abs. 1 Nr. 1a SchwarzArbG (Beschaeftigung ohne gueltigen Entsendenachweis)
- § 21 MiLoG (Verstoss Mindestlohn)
- § 23 AEntG (Haftung GU fuer Mindestlohn-Unterschreitung)

Rosenheim, 14. November 2025

Sachgebiet FKS — Hauptzollamt Rosenheim
Az. HZA-RO-FKS-2025-1114-BST